

有房屋以产权置换补偿的形式取得案涉房屋；三是拆迁补偿协议明确约定了安置用房的位置及房号，已经特定化。需要说明的一点是，案外人是否实际占有、是否支付房屋面积差价、是否对未办理过户登记存在过错，均不影响被拆迁人安置权优先于其他权利的认定。从本案具体情况看，庞某某与某房地产公司签订的案涉《拆迁安置协议书》和《产权调换安置协议书》中不仅明确了涉案房屋是以产权置换方式的补偿取得的，还对安置房产面积、安置用房的位置、用途等作出明确、具体约定，后续双方虽通过《商品房订购协议书》对案涉房屋的位置及房号作出调整，但由于拆迁人与被拆迁人签订拆迁安置补偿协议时被用于产权调换的房屋尚未建成，双方后续签订《商品房订购协议书》对上述两个合同的详细补充，并不改变产权置换型拆迁补偿协议合同性质，而是双方根据实际建成房屋的具体情况进行合理范围内的调整，案涉房屋仍是拆迁补偿安置房产，亦未转换为商品房性质。在此情形下，合同标的已具有特定性。案涉房屋特定化之后，庞某某即享有优先取得安置房的权利，当权利发生冲突时，足以排除强制执行。

编写人：河南省驻马店市中级人民法院 王雪颖

被执行人配偶请求排除执行共有房产的执行异议问题

—— 胡某某执行异议案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

北京市丰台区人民法院(2024)京0106民初13656号民事判决书

2. 案由：执行异议

3. 当事人

申请人(异议人):胡某某

被申请人:赵某某

被执行人:冯某甲、冯某乙

【基本案情】

赵某某与冯某乙系朋友关系,冯某甲与冯某乙系亲属关系。2017年6月27日,冯某甲与冯某乙因资金周转需要,向赵某某借款人民币500000元,并出具借条一张,借款由冯某甲位于×号楼×单元×室的房产(以下简称涉案房屋)作为抵押登记。借款到期后,冯某甲与冯某乙未偿还,赵某某向北京市丰台区人民法院提起诉讼要求冯某甲与冯某乙偿还借款本金。

审理过程中,经调解,双方当事人自愿达成如下协议:(1)冯某甲、冯某乙于2021年9月1日前向赵某某偿还借款本金500000元;(2)冯某甲、冯某乙于2022年9月1日向赵某某偿还利息(以尚欠借款本金为基数,按照年利率15%为标准,自2020年2月27日计算至实际还款日的利息,利随本清);(3)案件受理费4400元,由赵某某负担;(4)本协议履行完毕后,双方就本案再无其他争议。丰台法院出具(2020)京0106民初23869号民事调解书确认上述内容。

因冯某甲与冯某乙未履行还款义务,2022年8月16日,赵某某向丰台法院申请执行,丰台法院依法予以受理。2022年8月25日,丰台法院轮候查封涉案房屋,查封期限为三年,自2022年8月25日至2025年8月24日。执行中,双方当事人达成和解。2022年9月1日,丰台法院作出(2022)京0106执9424号之二执行裁定书裁定终结(2020)京0106民初23869号民事调解书的执行。

2024年1月22日,丰台法院对(2020)京0106民初23869号民事调解书恢复执行,执行案号为(2024)京0106执恢169号。

另查,涉案房屋登记在冯某甲名下,登记时间为2009年7月15日。涉案房屋上设有两笔抵押权,第一笔抵押权人为赵某某,被担保主债权数额为50万

元，债务人为冯某甲。第二笔抵押权人为赵某某，被担保主债权数额为50万元，债务人为冯某甲、冯某乙。

在恢复执行过程中，案外人胡某某系冯某甲的配偶，就丰台法院执行涉案房屋提出执行异议，请求终止对(2020)京0106民初23869号民事调解书的强制执行，并解除对涉案房屋的查封。丰台法院受理后，依法组成合议庭进行审查，作出(2024)京0106执异426号执行裁定书，裁定驳回胡某某的案外人异议请求。

胡某某向北京市丰台区人民法院提起案外人异议之诉，北京市丰台区人民法院适用普通程序独任制开庭审理。案件审理中，胡某某提交了购买直管公有住宅楼房职工工龄调查表、购买公有住房申请等证据，证明购买涉案房屋使用了冯某甲和胡某某二人的工龄。最终，北京市丰台区人民法院作出(2024)京0106民初13656号民事判决书，确认胡某某对涉案房屋享有50%的产权份额，涉案房屋拍卖所得价款中的50%归胡某某所有。(2024)京0106执异426号执行裁定书于该判决生效时自动失效。

【案件焦点】

在审理胡某某案外人执行异议过程中，胡某某提出的解除对涉案房屋的查封的请求是否应得到支持。

【法院裁判要旨】

在审理胡某某案外人执行异议过程中，北京市丰台区人民法院经审理认为：第一，依据《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十七条规定，申请执行人对执行标的依法享有对抗案外人的担保物权等优先受偿权，人民法院对案外人提出的排除执行异议不予支持，但法律、司法解释另有规定的除外。根据该规定，法律、司法解释另有规定的情形，主要是指案外人作为买受人，对登记在被执行的房地产开发企业名下的商品房提出异议并足以排除执行，或者案外人享有建设工程价款优先受偿权等情形。本案中，申请执行人赵某某对涉案房屋享有抵押权，应属合法有效。案外人胡某

某主张涉案房屋属于其与配偶冯某甲所有，要求排除执行。但胡某某对涉案房屋主张的权利，并不属于法律、司法解释规定的足以对抗申请执行人对案涉房屋享有的担保物权的特殊情形，因此，胡某某对涉案房屋享有的权利，不足以对抗赵某某对案涉房屋依法享有的担保物权，亦无法阻却本院对案涉房屋的执行。

第二，依据《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十五条第一款第一项之规定，对案外人的异议，人民法院应当按照下列标准判断其是否系权利人：已登记的不动产，按照不动产登记簿判断；未登记的建筑物、构筑物及其附属设施，按照土地使用权登记簿、建设工程规划许可、施工许可等相关证据判断……依据该规定，案外人对已登记的不动产提出异议的，人民法院应当按照不动产登记簿判断其是否系权利人。本案中，案涉房屋登记在冯某甲名下，冯某甲未履行生效法律文书确定的义务，本院据此对案涉房屋采取执行措施。胡某某主张案涉房屋系其与冯某甲婚姻存续期间取得，属于夫妻共同财产，但胡某某并未办理所有权人变更登记手续。如胡某某认为涉案房屋系其与冯某甲的共有财产，可以通过执行异议之诉或者另行提起析产诉讼的方式加以主张，但是无法对抗本院的执行。

另，胡某某关于涉案房屋系其与冯某甲唯一住房的主张，可以向执行实施法官依法提出，但不属于案外人异议的审查范围。

北京市丰台区人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十七条第一款第十一项、第二百三十八条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉执行程序若干问题的解释》第十四条，《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十五条第一款第一项、第二十七条之规定，裁定如下：

驳回案外人胡某某的异议请求。

在审理胡某某案外人异议之诉过程中，北京市丰台区人民法院经审理认为：涉案房屋虽登记在冯某甲个人名下，但系胡某某与冯某甲夫妻关系存续期间购买，胡某某对于房屋为夫妻共同财产且要求确认享有该房屋50%的产权份额，

冯某甲对此表示认可，上述主张不违反法律规定，本院不持异议。赵某飞未举证证明案涉借款系用于冯某甲与胡某某的夫妻共同生活或共同生产经营，结合双方当事人的陈述及冯某甲、胡某某的个人生活情况，本院认定该笔债务应系冯某甲的个人债务，胡某某对该笔债务无需承担共同清偿责任。现胡某某主张不得对涉案房屋拍卖所得的50%价款予以执行，具有事实和法律依据，本院予以支持。

北京市丰台区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第五条、第一千零六十二条、第一千零六十四条之规定，判决如下：

一、胡某某对涉案房屋享有50%的产权份额；

二、涉案房屋拍卖所得价款中的50%归胡某某所有，不得对该部分价款予以执行。

【法官后语】

出于繁简分流的考量，我国确定了异议审查以形式性审查为主、实质性审查为辅的审查原则，在该原则指引下，执行异议一般侧重于公示外观主义的审查。在被执行人配偶请求排除执行共有房产的执行异议审理中，为保证效率性，法官更多是对争议权属性质的外观予以审查。

首先，虽然《中华人民共和国民法典》婚姻家庭编及相关司法解释的有关规定对夫妻财产的个人所有、共同共有等情况作了规定，但其旨在调整婚姻和家庭内部财产关系，不能引入民事交易关系而成为限制性准则。本案中，抵押人冯某甲以登记在其个人名下的房产对外设立抵押权显然系涉及婚姻、家庭以外的第三人的不动产民事交易关系，因此而产生的纠纷应当适用物权方面等调整一般主体之间财产关系的相关法律规定。双方当事人就涉案房屋进行了抵押登记，该登记具有公示公信效力，不动产登记簿是物权归属和内容的根据，当不动产登记簿明确记载房屋所有权人仅为抵押人一人，共有情况处也无其配偶等其他人的记载时，不能通过执行异议程序简单依据民法典第一千零六十二条规定以夫妻存续期间购置房产系共同财产来对抗不动产登记簿的物权效力。

其次，婚后购置的财产也并不必然为夫妻共同财产，可能存在各自所有、

共同所有或部分共同所有、部分各自所有等不同形式，难以为第三人所知晓，亦难以通过侧重效率的执行异议程序予以审查，只能根据不动产登记认定房产权属状况。当抵押人在婚姻关系存续期间，仍将案涉房屋仅登记在其个人名下，抵押权人作为其婚姻家庭关系之外的第三人，有理由相信这是基于其夫妻二人对婚姻存续期间购置的房产作出归属于一方的约定。如以抵押房产为夫妻关系存续期间购置为由否定不动产登记效力，则无异于要求民事主体在交易时核实对方的婚姻状况及婚后财产约定情况，实质否定物权公示原则，妨碍交易效率及交易安全。

最后，权利人有权处分自己的权利，且对维护自己的权利有较低的成本，当然也自行承担放任权利的后果责任。作为夫妻共同财产管理的一项重要工作，夫妻双方应当在重大不动产登记簿上明确要求列明共有人，而且根据《不动产登记暂行条例实施细则》第七十九条规定，当不动产登记情况与实际情况不符时，实际权利人可以请求登记机关更正登记。抵押人配偶若对案涉房屋享有共有权利，却从未就案涉不动产登记簿明确记载房屋所有权人仅为抵押人一人的登记情况向登记机关申请更正，属于对自己权利的放任，即应当自行承担放任权利后所产生的风险。

综上所述，在夫妻一方与他人的财产所有权、担保物权纠纷中，登记机关登记簿上对于相关财产权利的记载是案件关注的“关键点”。当抵押权已经依法设立并生效的情况下，抵押人的配偶不能仅以婚姻财产分配的一般原则通过以形式审查为主的执行异议程序主张抵押物为夫妻共同财产来排除执行，可以在法院驳回其执行异议后提起案外人异议之诉，由法院在案外人异议之诉中对共有房产的主张进行实质审理，从而确认其对共有房产享有的份额。

另外，针对不动产、车辆等难以分割处置的共有物，不能因案外人享有一定份额即阻止法院对被执行人名下财产进行处置变价。因此，即便案外人异议之诉认定案涉财产为夫妻共同财产，共有人仅得在其份额内，对共有物享有所有权，不得整体排除对共有物的执行。

编写人：北京市丰台区人民法院 刘欣雨

